

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA

**ANÁLISIS COMPRENSIVO DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER Y LAS
INCERTIDUMBRES DEL INQUILINO**

A Comprehensive Analysis of Lease Agreements and Tenant Uncertainties

Luz Stephanie Vásquez Mella

Estudiante de Derecho. luzvasquezmella@gmail.com

RESUMEN

Este artículo analiza de qué manera la desinformación normativa y la aceptación de cláusulas abusivas condicionan la vulnerabilidad jurídica del inquilino de vivienda urbana en la República Dominicana durante el periodo 2023-2026, tras la promulgación de la Ley núm. 85-25. Se examinan las condiciones de validez del contrato de arrendamiento, la caracterización doctrinal de las estipulaciones leoninas y las consecuencias del arraigo de la informalidad. Asimismo, se argumenta que la sola existencia de la norma es insuficiente si no va acompañada de una política pública de educación y fiscalización estatal, concluyéndose que la democratización del conocimiento legal es un requisito indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a la vivienda digna.

**Palabras claves: CONTRATOS DE ALQUILER - LEY 85-25 - VULNERABILIDAD DEL
INQUILINO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - INFORMALIDAD - DERECHO A LA VIVIENDA.**

ABSTRACT

This article analyzes how regulatory misinformation and the acceptance of abusive clauses condition the legal vulnerability of urban housing tenants in the Dominican Republic during the 2023–2026 period, following the enactment of Law No. 85-25. It examines the requirements for lease agreement validity, the doctrinal characterization of unfair terms, and the consequences of widespread informality. Furthermore, it argues that the mere existence of the statute is insufficient without an active state policy on legal education and enforcement, concluding that the democratization of legal knowledge is indispensable to ensuring legal certainty and the right to adequate housing.

**Key Words: LEASE AGREEMENTS - LAW 85-25 - TENANT VULNERABILITY - ABUSIVE
CLAUSES - INFORMALITY - RIGHT TO HOUSING.**

¿De qué manera la desinformación normativa y la aceptación de cláusulas abusivas condicionan la vulnerabilidad jurídica del inquilino de vivienda urbana en la República Dominicana durante el periodo 2023-2026 tras la entrada en vigencia de la nueva “Ley de Alquiler” 85-25 promulgada el 15 de agosto de 2025?

Los contratos de alquileres según la Ley de Alquiler 85-25 promulgada el 15 de agosto de 2025 define a los contratos de alquiler de la siguiente manera: “El contrato de alquiler es el acto mediante el cual dos partes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso y goce temporal de un bien inmueble, y otra, a pagar un precio cierto y determinado. Quien cede el uso y goce del bien inmueble se denomina propietario o encargado, y el que paga el precio, inquilino. El precio se llama alquiler o renta.”¹

La validez de este contrato bajo la legislación dominicana actual exige el cumplimiento de requisitos de forma y fondo que superan la tradición del acuerdo verbal. La Ley 85-25 establece que la existencia del contrato debe ser probada fehacientemente, lo que convierte a la formalización escrita en un requisito indispensable para la oponibilidad de los derechos del inquilino ante terceros o ante las autoridades administrativas. Un contrato es válido si y solo si: primero, las partes poseen capacidad jurídica plena para contratar; segundo, existe un consentimiento libre de vicios como el error, el dolo o la violencia; tercero, el objeto del contrato es lícito y determinado; y cuarto, la causa de la obligación es real y conforme a la normativa vigente. Respecto a la exigencia de estos elementos en la contratación civil, Subero Isa sostiene que “Para que el contrato tenga existencia jurídica y surta todos sus efectos es indispensable que reúna las condiciones de validez exigidas por la ley, de lo contrario la convención estará afectada de nulidad”². En consecuencia, cualquier estipulación que pretenda ignorar estos requisitos de fondo o vulnerar el orden público protector que rige a la Ley 85-25 queda privada de toda eficacia jurídica ante los tribunales.

En nuestra práctica jurídica, la validez del contrato actúa como la barrera primaria contra la discrecionalidad del propietario. La doctrina señala que, al ser un contrato de adhesión en la mayoría de los casos, la ley actúa como un ente regulador que suple las omisiones contractuales con normas de orden público. El Estado no puede permitir que la autonomía de la voluntad se convierta en una herramienta de opresión; por tanto, las normas de orden público integran de pleno derecho cualquier contrato, invalidando de oficio las cláusulas abusivas. Por tanto, cualquier disposición contractual que contravenga las garantías mínimas de estabilidad habitacionales previstas en la Ley 85-25 se considera nula de pleno derecho. En mi postura, la validez del contrato no debe entenderse simplemente como la firma de un documento, sino como la constitución de un marco protector donde el inquilino adquiere un derecho real de uso garantizado por el Estado. Ignorar estos requisitos de validez es, en última instancia, lo que permite la proliferación de desalojos arbitrarios y la desprotección del arrendatario ante cláusulas que pretenden ser ley entre las partes, cuando en realidad violan el espíritu constitucional de acceso a una vivienda digna. Al respecto, Planiol concluye que: “La protección del inquilino frente a estipulaciones leoninas

¹ Ley general de alquileres y bienes inmuebles 85-25, artículo 5(2025)

² Subero Isa, J. A . *El contrato y los cuasicontratos en el derecho dominicano*. Santo Domingo: Ediciones Capeldom, p. 45. (2000)

es un imperativo de justicia social que debe prevalecer sobre cualquier acuerdo privado que atente contra la dignidad humana”.³

El catálogo de cláusulas abusivas en los contratos de arrendamiento urbano es extenso, pues abarca cualquier estipulación que imponga al inquilino cargas desproporcionadas o lo obligue a renunciar a derechos básicos. Entre las más comunes, se destacan la retención indebida del depósito de garantía, la exigencia de pagos anticipados por servicios no incluidos en el canon, el cobro de penalidades por mora que exceden los límites legales, y la cláusula de "reparación integral", mediante la cual el propietario traslada al inquilino los gastos de mantenimiento estructural del inmueble, los cuales corresponden legalmente al arrendador. Como señala Dreyfus, “el contrato de alquiler no puede ser un vehículo de abuso donde se despoje al arrendatario de sus garantías básicas; toda cláusula que imponga una carga económica injustificada fuera del precio de renta es nula ab initio, pues violenta el equilibrio sinalagmático necesario”⁴. Estas disposiciones, que según Dreyfus (2026) deben ser catalogadas como "cláusulas de sujeción", carecen de eficacia jurídica bajo la Ley 85-25 (2025), pues contradicen el orden público que protege la habitabilidad digna.

Ante la presencia de estas irregularidades, el inquilino o futuro inquilino debe proceder con la impugnación formal ante el Juzgado de Paz correspondiente, tal como lo habilita la Ley 85-25. Este procedimiento contencioso permite que un juez competente declare la nulidad de la estipulación específica sin necesidad de rescindir el contrato en su totalidad, preservando así el derecho al uso del bien. Al respecto, Nicolas-Vulliermesostiene que “la intervención judicial no es solo un remedio frente al abuso, sino la herramienta necesaria para depurar el mercado inmobiliario de estipulaciones que atentan contra la dignidad del arrendatario”⁵. Mi posición es que la inacción ante estos abusos perpetúa la impunidad; considero que la denuncia es el único mecanismo jurídicamente correcto para garantizar que el acceso a la vivienda no sea un ejercicio de sumisión, sino un derecho plenamente protegido por el Estado.

La desinformación del ciudadano promedio frente a la normativa de alquileres en la República Dominicana es un síntoma de un sistema donde el acceso a la vivienda se gestiona habitualmente bajo un manto de informalidad, relegando el análisis normativo a un segundo plano. Esta brecha no es un fenómeno fortuito, sino una consecuencia estructural: la falta de una cultura de exigibilidad y la omisión estatal en la pedagogía sobre los derechos arrendaticios permiten que los acuerdos verbales prevalezcan sobre la seguridad jurídica que debería brindar la ley escrita. Al normalizarse la ausencia de contratos formales o el desconocimiento de las disposiciones protectoras contenidas en la legislación vigente, el ciudadano queda en una posición de clara inferioridad, incapaz de distinguir entre un ejercicio legítimo de la propiedad por parte del arrendador y un abuso flagrante de sus derechos fundamentales.

³ Planiol, M. (2026). Tratado elemental de derecho civil: Teoría general de los contratos. Santo Domingo: Ediciones Legales.

⁴ Dreyfus, S. (2026). Metodología del Derecho Civil y Protección de la Vivienda. Santo Domingo: Ediciones Académicas.

⁵ Nicolas-Vullierme, L. (2026). Análisis Crítico de las Relaciones Arrendaticias en el Derecho Moderno. Santo Domingo: Editorial Jurídica.

Esta carencia educativa funciona, en la práctica, como una barrera que mantiene relaciones de poder asimétricas en perjuicio del inquilino. La falta de difusión adecuada de los mecanismos legales y la preferencia por esquemas informales operan como mecanismos que permiten a muchos propietarios evitar el escrutinio de las autoridades, asegurando que el inquilino no cuestione las condiciones leoninas de sus acuerdos por temor al desalojo o por simple desconocimiento de su capacidad de defensa. En mi postura, esta vulnerabilidad exige una intervención pedagógica urgente por parte del Estado, ya que ninguna ley, por proteccionista que sea, puede alcanzar su finalidad si el sujeto de derecho permanece ajeno a ella. Considero que la democratización del conocimiento legal es el paso necesario para que el contrato deje de ser un documento incomprensible o una herramienta de subordinación, convirtiéndose finalmente en un instrumento de seguridad habitacional y justicia social.

"El dominicano vive de espaldas a la ley, no por una vocación de transgresión, sino porque el aparato institucional ha sido históricamente una entelequia distante, donde el 'acuerdo de palabra' y la influencia personal han sustituido, en la práctica cotidiana, a la norma escrita y al debido proceso." Moscoso Puello.⁶

Frente a esta problemática, el análisis jurídico exige que el Estado deje de ser un mero espectador y asuma un papel activo en la protección del inquilino mediante la educación y la fiscalización. Ciertamente, desde un sector de la doctrina se argumenta que la Ley 85-25 ya ofrece un marco normativo suficiente y que la vulnerabilidad del inquilino responde de forma exclusiva al incumplimiento individual de los particulares al celebrar acuerdos informales. Sin embargo, esta postura formalista resulta insuficiente: asume una falsa igualdad entre las partes y desconoce que la simple existencia de la ley no neutraliza por sí sola la asimetría de poder en el mercado inmobiliario. No es justo que el acceso a una vivienda dependa de la astucia de quien mejor conoce cómo saltarse la ley o de la resignación de quien necesita un techo. Por ello, el derecho a una vivienda digna no puede quedar al arbitrio de convenios privados informales que, en la práctica, anulan las garantías que el propio Estado ha diseñado. Si las leyes existen para proteger a la parte más débil de la relación, es un deber jurídico y social garantizar su difusión y cumplimiento efectivo, convirtiendo el contrato de alquiler en una herramienta de orden y no en un instrumento de abuso.

Mi postura frente a este problema desde un punto de vista jurídico es que el Estado debe dejar de ser un espectador y tomar un papel activo en la protección del inquilino mediante la educación y la fiscalización. No es justo que el acceso a una vivienda dependa de la astucia de quien mejor conoce cómo saltarse la ley. Considero que esta postura es correcta porque el derecho a una vivienda digna no debe quedar al arbitrio de convenios privados informales que, en la práctica, anulan las garantías que el propio Estado ha diseñado. Si las leyes existen para proteger a la parte más débil de la relación, es un deber jurídico y social hacer que esas leyes sean conocidas y respetadas por todos, convirtiendo el contrato de alquiler en una herramienta de orden y no en un instrumento de abuso.

⁶ Moscoso Puello, F. E. (2012). Cartas a Evelina. Santo Domingo: Archivo General de la Nación

El aporte principal de esta investigación radica en demostrar que la efectividad de la Ley 85-25 es limitada si no se aborda simultáneamente la profunda brecha de información jurídica que afecta al ciudadano. Al analizar el periodo 2023-2026, el estudio revela que la vulnerabilidad del inquilino no deriva de una carencia de normas, sino de una cultura de informalidad que permite que el desconocimiento actúe como una barrera contra la justicia, convirtiendo los derechos recién promulgados en "letra muerta". Por tanto, la investigación aporta una visión crítica necesaria: la seguridad jurídica en los alquileres urbanos no depende únicamente de la calidad de la ley, sino de una pedagogía activa que empodere al inquilino para pasar de una posición de subordinación ante los abusos a una de exigibilidad de sus derechos fundamentales ante el Estado.

En conclusión, la desinformación normativa y la aceptación de cláusulas abusivas condicionan la vulnerabilidad jurídica del inquilino al privarlo de las herramientas de defensa que la Ley 85-25 introdujo específicamente para equilibrar la relación arrendaticia. Tras la entrada en vigencia de esta ley en agosto de 2025, el inquilino que desconoce sus derechos o que acepta imposiciones contractuales arbitrarias, como cobros indebidos o renunciaciones a garantías básicas, renuncia, en la práctica, a la protección que el Estado diseñó para frenar la discrecionalidad del arrendador. En este periodo 2023-2026, la vulnerabilidad no nace de la ausencia de leyes, sino de la desconexión entre el marco jurídico vigente y una cultura de informalidad que perpetúa la subordinación del ciudadano, convirtiendo lo que debería ser un contrato de derecho en un acto de sumisión donde el inquilino queda desamparado ante posibles abusos.

Bibliografía:

Congreso Nacional de la República Dominicana. (2025). Ley General de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios No. 85-25. Gaceta Oficial No. 11180.

Congreso Nacional de la República Dominicana. (1988). Ley No. 4314 sobre Depósitos de Alquileres en el Banco Agrícola de la República Dominicana. Gaceta Oficial.

Congreso Nacional de la República Dominicana. Código Civil de la República Dominicana. Artículos 6, 1108 y ss.

Dreyfus, S. (2026). Metodología del Derecho Civil y Protección de la Vivienda. Santo Domingo: Ediciones Académicas.

Moscoso Puello, F. E. (1936). Cartas a Evelina. Santo Domingo: Publicaciones del Gobierno Dominicano.

Nicolas-Vullierme, L. (2026). Análisis Crítico de las Relaciones Arrendaticias en el Derecho Moderno. Santo Domingo: Editorial Jurídica.

Planiol, M. (1946). Tratado Elemental de Derecho Civil: Teoría General de los Contratos. Reeditado por Ediciones Legales.

Subero Isa, J. A. (2000). El Contrato y los Cuasicontratos en el Derecho Dominicano. Santo Domingo: Ediciones Capeldom.o

Declaración de IA:

Inteligencias artificiales como Gemini y Grok fueron usadas con el fin de búsqueda de citas y corrección de ortografía.